

ACTA ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN CANADOG

En la ciudad de Medellín, el día 23 del mes de junio de 2026, a las 8:00 a.m. **ANA CRISTINA DUQUE RAMÍREZ**, colombiana, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.242.558, domiciliada en la ciudad de Medellín, decide por medio de este documento constituir una entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACIÓN CANADOG**:

Se da inicio a la Asamblea en la que se tratará únicamente el tema de la referencia.

A continuación, la Asamblea General de Miembros aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria.

Orden del día.

1. Verificación de los Asistentes
2. Elección del presidente y secretario de esta reunión.
3. Constitución de la Fundación
4. Lectura y aprobación de los estatutos
5. Elección y nombramiento de Revisor Fiscal y Representantes legales
6. Lectura y aprobación al texto del acta.

7. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES.

Se verificó la asistencia de la señora **ANA CRISTINA DUQUE RAMÍREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.242.558, quien se nombra como miembro fundador.

Adicionalmente, como invitadas se encuentran el señor JORGE LUIS HIGUITA MENESES y la señora MARTHA CECILIA URREGO JIMENEZ.

7.2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA REUNIÓN.

Una vez leído el orden del día se nombró por los asistentes a la señora ANA CRISTINA DUQUE RAMÍREZ como presidente y a la señora MARTHA CECILIA URREGO JIMENEZ como Secretaria de esta reunión, los cuales aceptaron la designación.

7.3 CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

ANA CRISTINA DUQUE RAMÍREZ manifestó la voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de apoyar y empoderar a las mujeres y aprobó la Constitución de la misma y denominarla FUNDACIÓN CANADOG.

7.4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN

Por parte de la secretaria se leyeron cada uno de los artículos y capítulos de los estatutos y luego del correspondiente debate y análisis, la propuesta de constituir la FUNDACIÓN CANADOG, fue acogida y aprobada por el miembro fundador, y se autoriza al REPRESENTANTE LEGAL elegido en este acto de constitución, para llevar a cabo todos trámites necesarios para la constitución y su respectivo registro en la Cámara de Comercio.

Luego de aprobado lo anterior, se determina que, a partir de este momento, los estatutos de LA FUNDACIÓN sean como se establecen a continuación:

ESTATUTOS

FUNDACIÓN CANADOG

PREÁMBULO

Por medio de este instrumento se constituye una Entidad sin ánimo de Lucro, cuya denominación es **FUNDACIÓN CANADOG**, la cual se registrá por los siguientes estatutos y en lo no previsto en ellos, por las normas legales. Entidad que en el texto de los estatutos se denominará "LA FUNDACIÓN".

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, NATURALEZA, Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN. LA FUNDACIÓN es de naturaleza sin ánimo de lucro y girará bajo la denominación social de **FUNDACIÓN CANADOG**.

ARTÍCULO 2. DOMICILIO. LA FUNDACIÓN tiene como domicilio principal el Municipio de Medellín, y su radio de acción se extenderá a toda la República de Colombia sin perjuicio del desarrollo de actividades a nivel internacional.

ARTÍCULO 3. NATURALEZA. LA FUNDACIÓN es una persona jurídica de derecho privado, de responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, organizada y regida en lo pertinente por los artículos 633 a 652 del Código Civil colombiano, el Decreto 2150 de 1995 y demás leyes colombianas concordantes y Estatutos.

ARTÍCULO 4. DURACIÓN. La duración de LA FUNDACIÓN será indefinida. Pero podrá disolverse por mandato de autoridad competente o por determinación de los Fundadores, cuando se presenten las causales estipuladas en los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 5. LA FUNDACIÓN carece de ánimo de lucro, y estará regulada por el Título XXXVI del Libro Primero del Código Civil; por consiguiente, en ningún momento sus bienes, sus valorizaciones, beneficios, utilidades o créditos ingresarán al patrimonio de personas naturales en calidad de distribución de utilidades, ni directamente ni a través de otras personas naturales o jurídicas. Los recursos de LA FUNDACIÓN serán destinados al cumplimiento de los fines que ella persigue, en cuanto no se destinen a incrementar el patrimonio de la Entidad.

CAPITULO II

OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO

ARTÍCULO 6. OBJETO SOCIAL. La Fundación tendrá como objeto promover la protección, el bienestar y la defensa de los animales domésticos, especialmente perros y gatos, mediante el rescate, recuperación, atención veterinaria, rehabilitación, protección temporal, esterilización y adopción responsable de animales en situación de abandono, calle, vulnerabilidad o víctimas de maltrato. Asimismo, desarrollará programas y actividades de educación, sensibilización y promoción de la tenencia responsable de animales, apoyará iniciativas orientadas a prevenir el abandono y el maltrato animal y promoverá la participación de personas, empresas y entidades públicas o privadas en el desarrollo de acciones encaminadas a la protección y bienestar animal.

Para el cumplimiento de su objeto social, la Fundación podrá:

- A) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o convenios y asociarse con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin ánimo de lucro.
- B) Realizar, organizar, promover, apoyar o patrocinar campañas, jornadas, eventos, programas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de su objeto social.

C) Recibir, administrar y gestionar donaciones, aportes, auxilios, legados, subvenciones, recursos de cooperación nacional o internacional y demás recursos destinados al cumplimiento de su objeto social.

D) Desarrollar mecanismos de financiación y sostenimiento de la Fundación, incluyendo campañas de recaudo de fondos, actividades comerciales permitidas por la ley y cualquier otra actividad cuyos recursos se destinen al cumplimiento de su objeto social.

E) Apoyar a personas naturales, refugios, hogares de paso, rescatistas independientes y otras entidades dedicadas a la protección, recuperación y adopción de animales.

F) Realizar todas las actividades, operaciones y actos jurídicos, civiles, comerciales o administrativos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto social y la adquisición, administración o disposición de los bienes de la Fundación.

G) Ejecutar directamente o en alianza con otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, programas, proyectos o actividades relacionadas con la protección, bienestar y defensa de los animales.

PARÁGRAFO. La Fundación podrá desarrollar su objeto social directamente o mediante convenios, alianzas o cualquier otra forma de colaboración con entidades públicas, privadas o de cooperación nacional o internacional que desarrollen actividades afines o complementarias.

CAPITULO III

DE LOS MIEMBROS, REQUISITOS, CLASES Y DEBERES

ARTÍCULO 7. MIEMBROS FUNDADORES. Es miembro Fundador de FUNDACIÓN CANADOG la persona que ideó, promovió, convocó, generó la creación de la FUNDACIÓN e hizo el primer aporte para su conformación. Tendrá el carácter de vitalicio. Para efectos de los presentes estatutos, se considera como fundador a **ANA CRISTINA DUQUE RAMÍREZ**, quien aprueba los presentes estatutos, el acta de constitución y realiza su aporte de ingreso.

ARTÍCULO 8. MIEMBROS ADHERENTES. Son miembros adherentes todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que soliciten formalmente su admisión ante la Asamblea General y sean admitidos por ésta. Los miembros adherentes tienen derechos y cumplirán con todos los deberes establecidos en los estatutos y normas que regulen a LA FUNDACIÓN.

ARTÍCULO 9. REQUISITOS. La persona natural para incorporarse a LA FUNDACION debe reunir los siguientes requisitos;

1. Tener un compromiso activo con el desarrollo de los objetivos de LA FUNDACIÓN.
2. Acreditar experiencia de mínimo un año en alguna de las actividades que desempeña LA FUNDACIÓN, ya sea educativa, lúdica, artística, deportiva, científica, cultural, recreativa, entre otras.
3. Realizar actividades y aportes sociales, científicos y/o económicos que contribuyan de manera significativa al cumplimiento del objeto social de la institución.

PARÁGRAFO. Las personas jurídicas podrán incorporarse a LA FUNDACIÓN, cuando sea aprobado por los miembros fundadores y se cumpla con los estatutos de LA FUNDACIÓN.

ARTÍCULO 10. CLASES. Los miembros adherentes de LA FUNDACIÓN serán aquellos que además de participar activamente en el desarrollo de las actividades, objeto de esta Fundación, haya tomado el compromiso de rigor que oficialmente lo incorpora a LA FUNDACIÓN y acata fielmente estos estatutos y reglamento interno de la misma.

PARÁGRAFO. La calidad de miembro activo o fundador se pierde por:

1. Renuncia presentada por escrito y aceptada por la Asamblea General.
2. El no cumplimiento de los Estatutos, los Reglamentos Internos o de la normatividad legal vigente.

ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LOS MIEMBROS. Son los siguientes:

1. Elegir y ser elegidos para desempeñar cualquier cargo en LA FUNDACIÓN.
2. Tener voz y voto en las deliberaciones de La Asamblea General.
3. Presentar proyectos de iniciativa individual o grupal que se estimen convenientes para el mejoramiento de LA FUNDACIÓN.
4. Gozar de los beneficios que otorgue LA FUNDACIÓN.
5. Participar en las actividades de LA FUNDACIÓN conforme a las condiciones que para ellos se establezcan.
6. Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de LA FUNDACIÓN.

7. Representar a LA FUNDACIÓN con previa autorización del Representante Legal, en cualquier evento o vocería institucional temporal o permanente.
8. Recibir las publicaciones hechas por LA FUNDACIÓN.
9. Retirarse voluntariamente de LA FUNDACIÓN según lo prescrito en estos estatutos.
10. Proponer reformas de estatutos.

ARTÍCULO 12. DEBERES DE LOS MIEMBROS. Son los siguientes:

1. Asistir a las reuniones de la Asamblea General y participar de las deliberaciones.
2. Votar con responsabilidad y en pro del bienestar general de La Fundación.
3. Trabajar en la ejecución de los planes, programas, proyectos y demás actividades acordadas por LA FUNDACIÓN.
4. Conocer y cumplir los Estatutos, Reglamentos y Normatividad que regulan el funcionamiento de LA FUNDACIÓN.
5. Comprometerse a participar en las actividades de LA FUNDACIÓN.
6. Velar por la buena imagen de LA FUNDACIÓN.
7. Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General.
8. Comprometerse con los principios y fundamentos de LA FUNDACIÓN.
9. Obrar en sus relaciones con LA FUNDACIÓN y la comunidad con ética y lealtad.
10. Velar por el buen manejo del patrimonio, bienes de LA FUNDACIÓN.
11. Los demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea General.

ARTÍCULO 13. PROHIBICIONES. Se prohíbe a los miembros de LA FUNDACIÓN:

1. Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de los miembros de LA FUNDACIÓN, su buen nombre o prestigio, o el de ésta.
2. Discriminar, actuando como miembro de LA FUNDACIÓN, a personas naturales o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad económica.

3. Usar el nombre y demás bienes de LA FUNDACIÓN con propósitos diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias.
4. Impedir la asistencia o intervención de los miembros adherentes en las asambleas, comités o alterar su normal desarrollo.
5. Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de reuniones no autorizadas por la Administración o para fines distintos a los autorizados expresamente.

PARÁGRAFO 1º. Las conductas que se indican en este artículo, implican para las miembros obligaciones de no hacer.

CAPITULO IV

PATRIMONIO

ARTÍCULO 14. El Patrimonio de LA FUNDACIÓN estará constituido por:

1. La cantidad de **CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$5.000.000)** que fueron aportados por sus miembros fundadores
2. Por el producto de Donaciones, legados o aportes en dinero o en especie que recibirá de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras y por los bienes que a cualquier título adquiera en el futuro. Este patrimonio se acrecentará con el producto del excedente que genere anualmente su operación y el manejo financiero de sus Activos.
3. Honorarios o comisiones que obtenga por labores contractuales o convenios con Personas Naturales o Jurídicas.
4. Bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título (Donación, asignaciones testamentarias, Legado).
5. Por todos los bienes muebles o inmuebles, honorarios, dividendos, comisiones o precios percibidos en la realización de las actividades que emprenda para desarrollar su objeto.
6. Ingresos provenientes de actividades y/o contratos celebrados a nombre de la misma.
7. Por el rendimiento de su patrimonio.
8. Y en general por todos los ingresos que a su nombre se pueda obtener lícitamente.

PARÁGRAFO 1º. LA FUNDACIÓN podrá aceptar donaciones, herencias o legados, condiciones o modales con beneficio de inventario, cuando la condición o el modo no contraríen alguna o algunas de las disposiciones estatutarias.

PARÁGRAFO 2º. LA FUNDACIÓN podrá realizar las actividades propias de su objeto directamente o en combinación con otras entidades por medio de contribuciones económicas a éstas.

ARTÍCULO 15. DERECHOS. Los aportes o donaciones no confieren derechos a quienes lo hagan, sobre el patrimonio de LA FUNDACIÓN.

ARTÍCULO 16. La administración y manejo del patrimonio y bienes de LA FUNDACIÓN se harán de conformidad con las decisiones y reglamentaciones que expida la Asamblea General y el Representante legal, en ejercicio de sus atribuciones, las cuales deberán ser acordes con los Estatutos.

ARTÍCULO 17. DESTINO DEL PATRIMONIO. Los bienes y fondos de LA FUNDACIÓN son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de LA FUNDACIÓN ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes.

Ninguna parte de las utilidades de LA FUNDACIÓN, ni las valoraciones, provechos, rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los integrantes de LA FUNDACIÓN, ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de LA FUNDACIÓN y en caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos.

Los dineros que por cualquier concepto se reciban ingresaran a una cuenta bancaria a nombre de LA FUNDACIÓN.

CAPITULO V

RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 18. RESPONSABILIDAD DE LA FUNDACIÓN. LA FUNDACIÓN se hace acreedora o deudora ante terceros por las operaciones que efectúe el Representante Legal, dentro de la órbita de sus respectivas atribuciones.

ARTÍCULO 19. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. El Representante Legal y demás integrantes de LA FUNDACIÓN, serán responsables por la violación de la Ley, los Estatutos o Reglamentos.

ARTÍCULO 20. DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD. LA FUNDACIÓN podrá ejercer acción de responsabilidad contra el Representante Legal, Revisor Fiscal y demás funcionarios por sus actos de omisión, extralimitación, abuso de autoridad, cuando haya perjudicado el patrimonio y el prestigio de LA FUNDACIÓN con el objeto de exigir la reparación de los perjuicios causados.

CAPITULO VI

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 21. ESTRUCTURA FUNCIONAL. La estructura funcional de la fundación estará distribuida de la siguiente forma:

- Un órgano general de orientación institucional y dirección el cual estará representado por la Asamblea General de Miembros.
- Un órgano de Dirección constituido por la Junta Directiva que podrá existir en caso de que así lo determine la asamblea general de miembros por mayoría de sus miembros y nombre a los mismos.
- Un órgano de vigilancia y control constituido por un Revisor Fiscal.
- Un órgano de administración y operación constituido por el Representante Legal.

CAPÍTULO VII

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS

Artículo 22. ASAMBLEA GENERAL. Ésta es la máxima autoridad deliberante y decisoria.

Estará constituida por los asociados fundadores y adherentes que estén en ejercicio de sus derechos.

Artículo 23. FUNCIONES. Son funciones de la Asamblea General: a) Aprobar su propio reglamento. b) Ejercer la suprema dirección de LA FUNDACIÓN y velar por el cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de sus actividades. c) Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos estatutos con una mayoría de votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes. d) Aprobar los planes y programas a desarrollar por LA FUNDACIÓN, propuestos para el cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva, los asociados y el Representante Legal. e) Elegir y remover libremente y asignarles remuneración al Director General y sus suplentes, cuando no haya una Junta Directiva designada, f) los asociados de la Junta Directiva y a sus suplentes para períodos de dos años por el sistema de mayoría simple y cuando se presentasen planchas, por el sistema de cociente electoral. g) Elegir y remover

libremente al Revisor Fiscal y a sus suplentes, por un período de dos años y asignarles su remuneración. h) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e informes de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva. i) Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el buen funcionamiento de LA FUNDACIÓN, en los términos de estos estatutos. j) Decretar la disolución y liquidación de LA FUNDACIÓN, aplicando la mayoría de votos que represente el 70% de los votos de la asamblea. k) Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidación. l) Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer los asociados y establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos estatutos, sin que las mismas impliquen reforma estatutaria. m) Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los directivos, los administradores y el fiscal y reconocer, estimular y premiar las acciones de los administradores dignas de reconocimiento. n) Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los asociados. o) Reglamentar la participación de los asociados en las actividades de planeación de actividades de LA FUNDACIÓN. p) Brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros recaudados por concepto de cuotas de afiliación. q) Propender por el bienestar de los asociados. r) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La FUNDACIÓN y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano. s) Crear la junta directiva cuando lo determine necesario. t) Las funciones que por estos estatutos le correspondan a la Junta Directiva, cuando esta no exista.

Artículo 24. REUNIONES. La Asamblea de Asociados se reunirá ordinariamente una vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente, su suplente o por el Representante Legal. Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la situación económica y financiera de LA FUNDACIÓN. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes.

PARÁGRAFO PRIMERO. Reunión de Hora Siguierte: Si llegada la hora para la cual fue convocada la reunión de asociados no se logra integrar el quórum deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará espera de una hora, la cual una vez transcurrida, se dará inicio a la Reunión de Hora Siguierte, la cual podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados que represente mínimo el 10% del total de asociados y no menor del 50% del total de asociados requerido para constituir LA FUNDACIÓN.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que, transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de LA FUNDACIÓN. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.

PARÁGRAFO TERCERO. Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de asociados. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.

PARÁGRAFO CUARTO. Reuniones No Presenciales y/o Mixtas: La Asamblea General podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial o de manera presencial y no presencial, siempre que el régimen de mayorías establecidos en estos estatutos. Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la tele-conferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última. Igualmente, podrán realizarse reuniones mixtas en las cuales algunos miembros se encuentren de manera presencial y otros de estos se encuentren de manera no presencial.

Artículo 25. CONVOCATORIAS. Las convocatorias para reuniones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por el Presidente o en su ausencia por el suplente. Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico, o por aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien efectúe las convocatorias. Para las reuniones ordinarias y extraordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación de mínimo de cinco (5) días calendario de antelación, para el cómputo del término no se tendrá en cuenta ni el día en que se convoca ni el día de la reunión. En la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá. En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los asociados. La Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los asociados.

Artículo 26. OBLIGACIONES PARA ATENDER PETICIONES DE REUNIR EXTRAORDINARIAMENTE LA ASAMBLEA. La Junta Directiva dispondrá de ocho días hábiles para atender o negar una petición de convocatoria de reunión extraordinaria, formulada por el Revisor Fiscal o por los fundadores activos. Solo podrá negarse la convocatoria cuando los asuntos a tratar sean contrarios a las normas legales, estatutarias o reglamentarias o a los objetivos de la Fundación.

Artículo 27. QUÓRUM. La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren presentes o representados un número plural de asociados que, a su vez, represente la mayoría de los asociados salvo las excepciones legales y estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un número plural de asociados que represente la mayoría de los asociados presentes en la reunión.

Artículo 28. MAYORÍAS. Reunida la Asamblea General en la forma señalada en los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos previsto en estos estatutos y la ley, obligarán a todos los asociados aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios fundadores, y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus obligaciones sociales y económicas, derivadas de su calidad de asociados de la institución y los que no encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago debidamente realizado bajo el reglamento que para el efecto expida la Junta Directiva de LA FUNDACIÓN.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los asociados inhabilitados no contarán para determinar el quórum deliberatorio.

PARÁGRAFO TERCERO: El miembro que tenga derecho a voto podrá concurrir mediante representación otorgada a otro miembro que pueda deliberar y decidir

Artículo 29. PRESIDENCIA. La Asamblea será precedida por el presidente de la Junta Directiva y en su defecto por el vicepresidente, si tampoco lo hubiese, los asistentes nombrarán un presidente *ad-hoc* en cada reunión.

Artículo 30. SECRETARÍA. La secretaría de la Asamblea será desempeñada por el(la) secretario(a) de la Junta Directiva, y estará a cargo de levantar las actas de las reuniones y comunicados de la Asamblea, y en su defecto por no existir junta directiva, por un secretario nombrado por los asistentes para la reunión.

CAPÍTULO VIII

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 31. LA JUNTA DIRECTIVA. En caso de existir, la Junta Directiva es el máximo organismo de dirección de la fundación.

Artículo 32. CONFORMACIÓN. La Junta Directiva estaría conformada de la siguiente manera:

- a) TRES (3) miembros nombrados por la Asamblea General, quienes podrán o no tener suplente nombrado igual que los principales.
- b) Un (1) presidente y un (1) secretario, que serán miembros de la junta nombrada, elegidos por un periodo de dos años por la misma.

Artículo 33. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los miembros de la Junta Directiva se eligen cada dos años, durante la asamblea general ordinaria de miembros. Las postulaciones a los cargos son de libre voluntad y su elección se somete al resultado de la votación de la Asamblea por el sistema de mayoría simple y cuando se presentasen planchas, por el sistema de cociente electoral.

Artículo 34. FUNCIONES. Las funciones de la Junta Directiva son: a) Ejercer la dirección de la fundación; b) Fijar las pautas y objetivos generales que permitan establecer unidad de propósitos y dirección entre la fundación y sus afiliados, así como ejercer la dirección y orientación general de éstos últimos; c) Velar para que los recursos se utilicen adecuadamente y de manera acorde al cumplimiento del objeto de la fundación; d) Proponer y someter a la aprobación de la Asamblea general las reformas estatutarias y reglamentos necesarios para el correcto funcionamiento de la fundación; e) Aprobar o negar la creación de nuevos organismos y suprimirlos cuando lo considere conveniente; f) Aprobar la planta de cargos de la fundación, a propuesta del Director General y fijar los criterios políticos generales de remuneración del personal; g) Elegir y remover libremente al Director

General y a su suplente, por un período de dos años y asignarles su remuneración, cuando exista la Junta Directiva. A su vez delegar en el Director General o cualquier funcionario, las funciones que considere convenientes para dar mayor agilidad al funcionamiento de la entidad; h) Examinar los libros y documentos de la entidad cuando lo considere conveniente o necesario; i) Revisar el informe anual de las actividades de la fundación elaborado por el órgano administrativo; n) Aprobar los planes y programas de la fundación de acuerdo con sus funciones; j) Interpretar las normas estatutarias de la fundación, cuando surgen dudas al respecto; k) Dictarse su propio reglamento de funcionamiento y demás reglamentos de la fundación, dentro del ámbito de sus competencias; l) Las demás funciones, actividades, y competencias que le señalen los presentes estatutos y que no le hayan sido asignadas al Director General o a otro funcionario.

PARÁGRAFO: En los eventos en que no exista junta directiva, las funciones anteriormente descritas serán asumidas por la Asamblea General de Miembros.

Artículo 35. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una (1) vez cada (2) dos meses y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten por escrito por lo menos dos de sus miembros, el Director General o el Revisor Fiscal. La convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias, las hará el presidente de la Junta Directiva con ocho (8) días hábiles de anticipación, mediante correo electrónico o correo certificado. La Junta Directiva decidirá y deliberará válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. Los actos proferidos por la Junta Directiva se denominarán RESOLUCIONES.

PARÁGRAFO PRIMERO. Reuniones No Presenciales y/o Mixtas: La Junta Directiva podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial o de manera presencial y no presencial, siempre que se encuentre participando la mayoría de los miembros. Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la tele-conferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última. Igualmente, podrán realizarse reuniones mixtas en las cuales algunos miembros se encuentren de manera presencial y otros de estos se encuentren de manera no presencial

Artículo 36. FECHA DE REUNIÓN. Al reglamentar su propio funcionamiento, la Junta Directiva indicará el día de la semana o mes y la hora de iniciación de sus reuniones ordinarias.

Artículo 37. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El presidente convoca y dirige las sesiones de la Junta Directiva.

Artículo 38. FUNCIONES DEL SECRETARIO. El secretario de la Junta Directiva debe llevar las actas de las reuniones de Asamblea y Junta Directiva.

CAPÍTULO IX

DEL REVISOR FISCAL

Artículo 39. EL REVISOR FISCAL. Es un contador público titulado que tiene como función verificar los registros contables, la información, la aprobación de los balances y estados financieros de la fundación. El mismo será nombrado únicamente cuando exista la obligación legal de hacerlo.

Artículo 40. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal es elegido por la Asamblea General. Este es nombrado por un periodo de dos (2) años con la posibilidad de ser ratificado en su cargo para nuevos periodos.

Artículo 41. IMPEDIMENTOS. No podrá ser Revisor Fiscal cualquier pariente de algún miembro de la Junta Directiva dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, ni del Director General o del Director Financiera dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Artículo 42. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. EL Revisor Fiscal deberá cumplir con las siguientes funciones: a) Velar por que la contabilidad, actas, tesorería, correspondencia y ejecución presupuesta estén permanentemente actualizadas; b) Respalda con su firma, cuando los encuentre correctos, los estados de cuentas y balances; c) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y a la Asamblea para asesorar; d) Informar a las Asamblea sobre la gestión financiera del órgano administrativo; e) Solicitar al órgano de

Administración la convocatoria de la Asamblea; f) Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la Asamblea.

PARÁGRAFO: El Revisor Fiscal tendrá libre acceso a todos los documentos, comprobantes y archivos de la fundación, procurando no entorpecer el normal funcionamiento.

Artículo 43. AUSENCIA DEL REVISOR FISCAL. Cundo éste renuncie o falte a cuatro (4) reuniones consecutivas sin justa causa, la junta Directiva podrá reemplazarlo y procederá a la elección y nombramiento de un nuevo revisor Fiscal.

CAPÍTULO X

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 44. EL DIRECTOR GENERAL. Está facultado, como la autoridad del órgano administrativo y representante legal de la fundación en todo acto jurídico o comercial, ya sea con entidades del sector público u oficial, con personas jurídicas o naturales del sector privado, para ejercer sin limitaciones todos los derechos y acciones que los diversos asuntos de la fundación así lo requieran y en general, realizar todas las actividades que en desarrollo del objeto de la fundación lo hagan necesario.

PARÁGRAFO: El director general tendrá uno o más suplentes que actuarán en caso de falta temporal o absoluta del director general principal y tendrán las mismas facultades.

Artículo 45. ELECCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL. Elegido por la Junta Directiva por un periodo de dos (2) años. En caso de no haber Junta Directiva, será nombrado por la Asamblea de Miembros.

PARÁGRAFO PRIMERO: Previo análisis de su gestión, la Junta Directiva someterá a consideración de la Asamblea general la ratificación en el cargo del Director General.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si previo análisis de su gestión, la Junta Directiva considera no someter a consideración de la Asamblea general la ratificación del cargo, deberán presentar, junto con la citación a la asamblea General, la hoja de vida de dos (2) candidatos.

PARÁGRAFO TERCERO: El primer Director General será elegido por los miembros fundadores, para ejercer su cargo hasta que la Asamblea General Ordinaria, lo ratifique en el cargo o decida nombrar un nuevo Director General.

Artículo 46. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL. El Director general deberá ejercer las siguientes funciones: a) Asumir oficialmente la representación legal de la fundación y responder por su buen funcionamiento; b) Celebrar, sin limitación alguna, toda clase de actos y contratos encaminados al desarrollo y cumplimiento del objetivo social de la entidad; c) Actuar como cabeza visible, programado, organizado, dirigiendo, coordinando, revisando y controlando las actividades de la fundación; d) Velar por que los miembros de cualquier denominación, se ajusten a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y disciplinarias; e) tomar medidas de carácter urgente cuando lo considere necesario y someterlas posteriormente a la ratificación de la Junta Directiva; f) Coordinar y apoyar el trabajo de los comités y/o grupos de trabajo; g) Presentar las finanzas y seguros exigidos para el ejercicio de su posición, con cargos a los fondos de la fundación; h) Convocar a las reuniones de las diferentes áreas del órgano de administración; i) Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la Asamblea.

Artículo 47. DEPENDENCIA. Todas las unidades que integran el órgano administrativo sean cuales fueren, dependen directamente del Director General.

Artículo 48. AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL. Cuando éste no pueda desempeñar como tal por un determinado tiempo, renuncie o abandone su cargo, la Junta Directiva o Asamblea, según sea el caso, podrá reemplazarlo por un suplente elegido, hasta que el Director general se reintegre a su cargo o se realice una Asamblea o Junta para su elección.

PARÁGRAFO: Si la ausencia es permanente la Junta Directiva o Asamblea de Miembros deberá presentar, junto con la citación a la Asamblea General, la hoja de vida de tres (3) candidatos para someter a consideración de la Asamblea General, la elección del Nuevo Director General.

CAPITULO XI

REFORMAS ESTATUTARIAS

ARTÍCULO 49. PROCEDIMIENTO. Los estatutos de LA FUNDACIÓN podrán modificarse mediante la decisión del setenta por ciento (70%) de los miembros de la Asamblea General.

CAPÍTULO XII

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 50.- LIBRO REGISTRO DE ASOCIADOS.- La fundación cuenta con un libro de registro interno denominado “LIBRO DE ASOCIADOS”, en el cual se inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera actualizada la identificación, ubicación, calidad del asociado, así como la dirección reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con La Fundación.

Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, información completa para actualizar las novedades. El presidente de la Junta Directiva llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad. Si no contare la Fundación con Junta Directiva el registro, será llevado por el Director General.

ARTÍCULO 51.- LIBRO DE ACTAS.- En un mismo libro, se llevarán las actas de la Asamblea y de la Junta Directiva.

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de LA FUNDACIÓN corresponde cada una de esas actas.

ARTÍCULO 52.- ACTAS.- De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesión. Tales actas deberán contener, por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación de la sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la convocatoria (indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), el nombre de los asistentes, el de los asociados que representan y su clase, la condición en que lo hacen y el número de votos de que disponen, la elección de Presidente de la sesión, el nombre de quien fue designado como Secretario, los temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los votos a favor y en contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las constancias dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la propia autoridad de LA FUNDACIÓN en la respectiva sesión o la designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora de clausura.

ARTÍCULO 53 LIBROS DE CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS.- La fundación diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares pertinentes, aplicando técnica y principios de aceptación general en Colombia, a efecto de presentar oportunamente estados financieros intermedios a la Junta Directiva y estados financieros de propósito general a la Asamblea General Ordinaria, dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de cada año calendario.

CAPITULO XIII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 54 CAUSAS DE DISOLUCIÓN. LA FUNDACIÓN se disolverá:

1. Por decisión del setenta por ciento (70%) de los miembros de la Asamblea General.
2. Por decisión de las autoridades competentes, en los casos previstos por la ley.

ARTÍCULO 55. LIQUIDADOR Y SUPLENTE. Disuelta LA FUNDACIÓN, se procederá a liquidarla por un liquidador, que será designado por la Asamblea General, con su respectivo suplente, que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. Tales personas deberán aceptar sus cargos por escrito.

ARTÍCULO 56. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN. Para la liquidación se procederá así: Quince días después de la publicación del último aviso se liquidará LA FUNDACIÓN, pagando las obligaciones contraídas con terceros y observando las disposiciones legales sobre la prelación de créditos. Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, este pasará a la entidad sin ánimo de lucro escogida por la Asamblea General, con las mayorías y el quórum exigidos en estos estatutos al momento de decretar la disolución.

PARÁGRAFO PRIMERO. REMANENTES. Cuando la Asamblea General no haya dispuesto sobre el destino que debe dársele a los remanentes, estos dineros, conforme lo dispone la Ley, pasarán a una entidad de beneficencia que tenga su radio de acción en el municipio del domicilio principal de LA FUNDACIÓN.

CAPITULO XIV

CLÁUSULA COMPROMISORIA

ARTÍCULO 57. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurrieren entre los miembros, entre estos y LA FUNDACIÓN, entre los administradores, entre estos y LA

FUNDACIÓN o entre los miembros y administradores, durante el término de duración de LA FUNDACIÓN, en el período de su liquidación, serán sometidas a la decisión de árbitros. Se entenderá que los administradores adhieren a la cláusula compromisoria con la aceptación de sus cargos. Los árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el árbitro será uno solo. De acuerdo con lo anterior, será o serán nombrados de común acuerdo por las partes, escogidos de las listas de especialistas del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En caso de no ser posible un acuerdo total entre las partes para la designación, éstas podrán elaborar una sub-lista de árbitros de las listas generales del Centro para que, con base en ella, el Centro realice la designación respectiva por sorteo. Si tampoco de ésta manera las partes logran nombrar los árbitros en un plazo de hasta diez (10) días hábiles contados a partir de la última reunión realizada para el efecto, los árbitros serán designados por el citado Centro, por el sistema de sorteo de entre sus listas. El hecho que alguna de las partes no asista a la reunión para el nombramiento de árbitros, se entenderá como una negativa de ésta para lograr un acuerdo en el nombramiento y será el Centro quien realice dicho nombramiento a través de sorteo entre sus listas. Se entiende por parte, la persona o grupo de personas que sostengan una misma pretensión. El Tribunal que se forme funcionará en la ciudad de Medellín en el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y resolverá en derecho pudiendo conciliar opuestas pretensiones.

7.5. Elección y nombramiento de Revisor Fiscal y Representantes legales:

La Asamblea de Constitución de LA FUNDACIÓN, procedió a realizar los siguientes nombramientos:

A. REPRESENTACIÓN LEGAL:

- **DIRECTORA GENERAL PRINCIPAL: ANA CRISTINA DUQUE RAMÍREZ** identificada con la cédula de ciudadanía número 32.242.558.

B. MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA:

Se decide no realizar nombramientos de miembros de Junta Directiva. En el momento en que la Asamblea de Miembros lo desee, se realizarán los respectivos nombramientos. Así las cosas, por el momento, la Fundación no contará con Junta Directiva nombrada.

C. REVISOR FISCAL:

JORGE LUIS HIGUITA MENESES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.037.390.691, y tarjeta profesional No. 346230-T

PODER

El Miembro Fundador otorga poder especial, amplio y suficiente a MANUELA GÓMEZ TAMAYO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Medellín, identificada con cédula de ciudadanía número 1.017.244.088 para que suscriba los documentos aclaratorios del presente documento privado de constitución de LA FUNDACIÓN y demás documentos de constitución a que haya lugar, incluyendo pero sin limitarse a formularios de la Cámara de Comercio, DIAN, Gobernación de Antioquia y cualquier formato o documento que se requiera para el funcionamiento de la Fundación.

Siendo las 11:00 a.m. del día 23 del mes de junio de 2026, se da por terminada la reunión, una vez leída y aprobada el acta por Los miembros fundadores.



**ANA CRISTINA DUQUE RAMIREZ
JIMENEZ**

Presidente



MARTHA CECILIA URREGO

Secretaria